

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 맞춤형 농지지원사업 지원대상 선정 등 사업 추진 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사 등 4개 지사

조 치 부 서 ○○지역본부

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 CC지사 등 4개 지사(이하 “AA지사”, “BB지사”, “CC지사”, “II지사”라 한다)는 농가의 영농규모 확대 및 농지시장 안정, 농지이용의 효율화를 도모하기 위해 농지의 매매와 장기임대차, 공공임대용 농지매입·비축농지임대 등 맞춤형 농지지원사업을 추진하고 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

가. 공공임대용 농지 매도자의 맞춤형 농지지원 부적정

공사 「맞춤형 농지지원사업 업무지침」(이하 “업무지침”이라 한다) “제2장 농지여신”의 “2. 지원 제외”에 따르면 이농·직업전환 등 은퇴를 목적으로 소유농지를 공공임대용 비축농지매입으로 매도한 자에게는 맞춤형 농지지원사업의 농지 매매 및 임대차 등¹⁾ 지원을 할 수 없도록 하고 있고,

같은 업무지침 “제3장 농지수신”, “3. 공공임대·선임대후매도용 농지매입”,

1) 농지매매용 농지매도, 임차농지 임대, 비축농지 임대, 선임대후매도 사업을 포함한다.

“라. 매입절차”의 “5) 매매협의 및 계약체결”에 따르면 공공임대용 농지 매매계약 체결 시 농지 매도자에게 ‘매도자는 업무지침에서 규정하는 내용에 따라, 공공임대용 농지매입사업을 통해 농지 매도 시, 맞춤형 농지지원사업(매매, 임대) 대상자에서 제외된다’라는 농지 매도자 준수사항을 설명하도록 하고 있으며, 이를 확인하기 위해 농지 매도자로부터 별지 제2-33호 서식의 “공공임대용 농지매입사업 주요내용 설명확인서”에 자필서명을 받아 징구하도록 하고 있다.

따라서 각 부서에서는 맞춤형 농지지원사업의 농지 매매 및 임대차 등 지원 시 매입·임차 신청자가 공공임대용 농지매입사업을 통해 농지를 매도한 이력이 있는지 확인하고 공공임대용 비축농지매입으로 농지를 매도한 자의 경우 지원 대상에서 제외하여야 한다.

그런데 CC지사에서는 2023. 4. 11. “**시 **면 **리 23-7” 외 1필지에 대한 임차농지 임대 재계약과 관련하여 임차인 “****”이 고령 등 일시 은퇴를 사유로 2022. 8. 1. 공공임대용 비축농지매입으로 농지를 매도한 이력이 있어 지원 대상자에서 제외하여야 함에도 불구하고, [표 1]과 같이 8,000㎡의 농지를 지원하였다.

[표 1] 공공임대용 농지 매도자와의 임차농지 임대 계약체결 내역(CC지사)

(단위 : ㎡, 천 원)

사업구분	계약번호	임차인 현황		임대계약 현황					비고
		성명	지원이력	농지소재지	지목	면적	임대기간	사업비	
임차임대					답	8,000	2023.04.11~ 2024.09.10	22,800	2013.03.26. -17의 재계약 건

자료: 농지은행통합관리시스템 및 부서 제출자료 재구성

그 결과, 암묵적 농업은퇴 계획자인 공공임대용 농지 매도자에게 사업비를 잘못 지원함으로써 청년농·귀농인 등의 안정적 영농기반 구축을 지원하고자 하

는 맞춤형 농지지원사업의 사업목적이 훼손되었다.

다만, 상기 계약은 임차인 “***”의 임차료 납부 연체를 사유로 2024. 09. 10. 해지되어 2025. 8. 29. 사업비 전액²⁾ 회수 완료하였다.

나. 공공임대용 비축농지 임대료 결정 및 감면 부적정

공사 업무지침 “제2장 농지여신”, “5. 지원방법”, “다. 비축농지임대”의 “1) 임대차 협의 및 임대료 결정”에 따르면 공공임대용 농지매입사업의 비축농지 임대 시 임대료는 ① 해당지역의 농지임대료 수준, 작목특성을 고려하여 “표준임차료(해당지역 관행임차료 평균 수준³⁾)”의 50%~100% 범위 내에서 임차인과 합의하여 결정하되, ② 필지별 금액의 천 원 미만은 절사하여 산정하고, ③ 북한이탈주민의 경우 최초 임대기간(5년) 동안의 임대료에 대해서 지사심의회 심의를 거쳐 임대료 조정(감면) 가능하도록 규정하고 있다.

그리고 같은 업무지침 “제2장 농지여신”, “5. 지원방법”, “다. 비축농지임대”의 “8) 농가 의무사항” 및 별지 제1-32호 서식의 “농지 임대차 계약서(공공임대용)” 특약사항에 따르면 공공임대용 농지매입사업의 임차인은 임차받은 농지에 임차계약 기간동안 벼 외 타작물을 재배하여야 하고, 임차받은 농지가 답(논)일 경우 타작물 재배 시 약정임대료의 80%를 감면하는 혜택을 부여하도록 규정하고 있다.

또한, 같은 업무지침 “제3장 농지수신”, “3. 공공임대·선임대후매도용 농지매입”, “마. 매입농지 일시경작 협의”에 따르면 공공임대용 농지매입사업

2) 사업비 22,800천 원 중 자연재해에 따른 임대료 감면 금액 2,052천 원을 제외한 20,748천 원을 회수(원금 기준)하였다.

3) 사업시행 전년도에 확률적 표본추출 방식을 통해 선정된 표본 농지에 대해 지사에서 임대료를 조사하여 결정되며, ‘농지은행통합관리시스템(fbims.ekr.or.kr)-계약관리-임차료 상한내역’에서 연도·지역별 농업진흥지역 안·밖의 논, 밭 임대료를 구분하여 조회할 수 있다.

을 통해 농지매입 시 매도신청일 현재 식재된 1년생 농작물에 대하여 당해 작물의 수확시기까지 일시 경작을 허용할 수 있고, 이때 일시 경작료는 상기 “1) 임대차 협의 및 임대료 결정”에 의하되, 경작기간 동안 일할 계산하도록 하고 있다.

따라서 각 부서에서는 일시 경작을 포함하여 공공임대용 비축농지 임대 시 임차인이 북한이탈주민인 경우를 제외하고는 표준임차료의 50%~100% 범위 내에서 임대료를 결정하여야 하고, 농지가 답(논)일 경우 벼 외 타작물 재배한 사실을 확인하여 약정임대료의 80%를 감면하되, 농지가 전, 과수원일 경우에는 벼 외 타작물을 재배하더라도 해당 사유로 약정임대료를 감면하여서는 아니 된다.

1) 공공임대용 비축농지 임대료 결정 부적정

BB지사에서 감사 대상기간(2023. 3. 1.~2026. 2. 24.) 중 체결한 총 185건의 공공임대용 농지 임대차 계약(일시경작 포함) 내용을 확인한 결과,

표준임차료의 50%~100% 범위 내에서 임대료를 결정하여야 함에도 [붙임]과 같이 20건의 계약은 임대료 상한을 초과하여 임대료를 결정하였고, [표 2]와 같이 2건의 계약은 임대료 하한을 미달하여 임대료를 결정하였다.

[표 2] 공공임대용 농지매입사업 임대료 하한 미달 임대계약 내역(BB지사)

(단위 : m², 원, 원/m²)

사업 구분	계약번호	임차인	농지소재지	지목	면적	임대기간	년임대료	임대료 단가	
								부과	하한
매입비축 - 비축임대농지				전	1,769	2025.03.04~ 2030.03.03	141,000	80	85
				전	6,461	2026.01.21~ 2031.01.20	516,000	80	85

자료: 농지은행통합관리시스템 자료 재구성

그 결과, 계약별로 임대료가 과다 또는 과소하게 책정되어 임대료 부과 업

무의 적정성, 형평성이 저해되었다.

2) 타작물 재배 감면 부적정

II지사에서 2025. 4. 16. 임차인 “이**” 과 체결한 “II군 **면 **리 293” 등 총 4필지에 대한 공공임대용 농지 임대차 계약 내용을 확인한 결과,

1회차 약정일(2025. 4. 25.)에 [표 3]과 같이 “II군 **면 **리 295, 300” 2필지는 지목이 전(田)으로서 벼 외 타작물 재배 감면대상이 아니므로 정상 임대료를 부과하고 나머지 “II군 **면 **리 293, 301” 2필지에 대한 임대료 총 512,000원의 80%인 409,600원만 타작물 재배를 사유로 감면하여야 함에도 전체 4필지에 대한 임대료 총 1,445,000원의 80%인 1,156,000원을 감면하여 임대료 총 746,400원을 과소 부과·수납하였다.

[표 3] 밭(田)에 타작물 재배 사유로 임대료 감면한 비축농지 임대 계약체결 내역(II지사)

(단위 : m², 원)

계약번호	임차인	임대기간	임대계약 현황					타작물 재배 감면(1회차)			
								당초		정당	
			소재지	지목	면적	재배 작물	년임대료	여부	감면금액	여부	감면금액
					8,265		1,445,000		1,156,000		409,600
			답		1,478	두류 (콩)	239,000	여	191,200	여	191,200
			전		3,319	두류 (콩)	607,000	여	485,600	부	-
			전		1,782	두류 (콩)	326,000	여	260,800	부	-
			답		1,686	두류 (콩)	273,000	여	218,400	여	218,400

자료: 농지은행통합관리시스템 자료 재구성

그 결과, 임차받은 농지가 밭(전)임에도 타작물 재배 감면을 적용하여 논에 벼 외 타작물을 재배함으로써 식량작물 적정 생산하는 데 기여한 농가에 혜택을 부여하는 임대료 감면 취지가 훼손되었다.

다. 연대보증제도 폐지에 따른 임대료 채권확보 미흡

2025. 1. 21. 이전 공사 업무지침 “제2장 농지여신”, “5. 지원방법”, “다. 비축농지임대”의 “2) 임대계약 체결”에 따르면 공공임대용 농지매입사업의 비축농지 임대 시 임대료 후납약정자에 대하여 ① 보증능력 있는 보증인 1인의 연대보증서 징구(이하 “연대보증”이라 한다), ② 보증보험회사의 이행지급 보증서 징구, ③ 임차인의 부동산에 대한 근저당권 설정 중 하나의 방법을 선택하여 임대료 채권을 확보하도록 하고 있었으나,

정부의 연대보증 축소·폐지방침에 따라 2025. 1. 22. 공사 업무지침을 **·시행⁴⁾하여 맞춤형 농지지원사업의 임대료, 임차료 채권확보 시 연대보증제도를 폐지⁵⁾하였다.

따라서 각 부서에서는 2025. 1. 22. 이후 공공임대용 농지매입사업의 비축농지 임대계약 체결 시 임대료 후납약정자에 대하여 보증보험회사의 이행지급 보증서 징구 또는 임차인의 부동산에 대한 근저당권 설정 중 하나의 방법을 선택하여 임대료 채권을 확보하여야 한다.

그런데 AA지사에서는 2025. 1. 22. 이후 체결한 공공임대용 농지매입사업 비축농지 임대계약(일시경작 제외) 총 67건 중 [표 4]와 같이 6건의 계약에 대해 후납으로 납부 약정하면서 보증보험회사의 이행지급 보증서 징구 또는 임차인의 부동산에 대한 근저당권 설정의 방법으로 채권을 확보하지 않고 연대보증의 방법으로 임대료 채권을 확보하였다.

4) 맞춤형 농지지원사업, 경영회생지원 농지매입사업 업무지침 ** 알림, *****-154(2025.01.21.)호

5) 사업별 연대보증제도 폐지 시행일 및 관련문서: 경영회생지원 농지매입사업(2024.07.01., *****-1129(2024.06.07.)호), 농지임대수탁사업(2025.01.01., *****-2653(2024.12.31.)호)

[표 4] 연대보증제도 폐지 이후 연대보증의 방법으로 채권확보한 비축농지 임대계약 내역(AA지사)

(단위 : m², 원)

사업 구분	계약번호	임차인	농지소재지	면적	임대기간	년임대료	채권확보방법
매입 비축 - 비축 임대 농지				2,657.0	2025.12.22.~ 2030.12.21	642,000	연대보증
				1,411.1	2025.12.22.~ 2030.12.21	342,000	연대보증
				3,379.2	2025.12.22.~ 2030.12.21	817,000	연대보증
				2,462.9	2025.12.22.~ 2030.12.21	596,000	연대보증
				1,903.0	2025.12.22.~ 2030.12.21	461,000	연대보증
				1,604.2	2025.12.22.~ 2030.12.21	389,000	연대보증

자료: 농지은행통합관리시스템 자료 재구성

그 결과, 확실한 채권확보 방법(물적 담보, 보증보험)이 아닌 상대적으로 실효성이 낮은 인적 보증으로 채권을 확보하여 채권관리 업무의 합리성, 적정성이 저해되었다.

라. 공공임대용 농지매입사업 미임대농지 관리 소홀

공사 업무지침 “제2장 농지여신”, “4. 지원신청 및 지원대상자 결정”의 “가. 게시(공고)”에 따르면 공공임대용 농지매입사업으로 매입한 농지는 농지은행포탈(ww.fbo.or.kr, 이하 “포탈”이라 한다)을 통해 10일간 게시(공고)하여 임차신청을 받도록 규정하고 있다.

그리고 같은 업무지침 “제2장 농지여신”, “5. 지원방법”, “다. 비축농지 임대”, “9) 농지관리”의 “가) 미임대농지관리”에 따르면 임대수요가 없는 농지는 휴경지로 관리하는 것을 원칙으로 하되, 유휴화 방지를 위해 축산단체, 축협·농협, 농업기술센터 등과 협조하여 인근 축산농가의 조사료, 총채 벼 등 가축사료 재배용으로 위탁관리 추진하고,

위탁경영이 어려운 경우에는 농지형상 유지를 위한 제초 등을 하면서 휴경 관리하여야 하며, 미임대농지는 표지판을 설치하여 무단경작하지 않도록 고지 및 주기적으로 현지조사를 실시하는 등 관리를 강화하도록 하고 있다.

따라서 각 부서에서는 공공임대용 농지매입사업으로 매입한 농지에 대하여 포탈에 게시(공고)하여 임대 추진하여야 하고, 미임대농지에 대해서는 축산단체 등과 협조하여 가축사료 재배용으로 위탁관리 추진 또는 제초·표지판 설치·주기적 현지조사 등 휴경 관리업무를 철저히 수행하여야 한다.

그런데 II지사에서는 공공임대용 농지매입사업으로 매입한 농지에 대하여 포탈 게시(공고)하고 임대수요가 없을시 위탁관리(경영) 또는 휴경 관리하여야 함에도 [표 5]와 같이 “II군 **면 **리 978” 필지는 2024. 12. 16. 임대기간 종료 후 게시(공고)를 누락 하여 장기간(약 15개월) 미임대 상태로 방치하였고,

“II군 **면 **리 805” 필지는 2024. 3. 11. 기존 임차인의 경작포기에 따른 임대차 계약 해지 후 2024. 5. 28. 포탈을 통해 상시 게시 처리하였으나 임차 신청이 없어 장기간(약 25개월) 미임대 상태로 유지되고 있음에도 무단경작 금지를 위한 표지판 설치, 농지 형상 유지를 위한 제초 작업 및 주기적인 현지조사 등 휴경 관리업무를 소홀히 하였다.

[표 5] 공공임대용 농지매입사업 미임대농지 현황(II지사)

(단위 : m², 천 원)

매입 계약번호	농지소재지	지목	면적	농지금액	임대종료일	미임대 기간 (‘26.04.01. 기준)	게시여부
		답	2,737.0	30,100	2024.12.16	16개월	미게시
		답	1,383.7	31,686	2024.03.11	25개월	상시게시

자료: 농지은행통합관리시스템 자료 재구성

그 결과 공공임대용 농지매입사업으로 매입한 농지에 대한 임차 기회 제공

이 적기에 이루어지지 못하였고, 장기 미임대농지에 대한 관리 미흡으로 농지 유희화 및 무단경작 등이 발생할 우려가 있다.

3. 관련부서 의견 및 검토 결과

가. 공공임대용 농지 매도자의 맞춤형 농지지원 부적정

CC지사에서는 신규 계약과 달리 재계약은 농지은행통합관리시스템(이하 “시스템”이라 한다)상 “신청관리” 단계에서 지원 대상자의 적격 여부가 필터링 되지 않아 공공임대용 농지 매도 이력이 있는 자와 농지 장기임대 계약을 체결하였고 향후 장기임대차 등 재계약 시 지원 대상자의 적격 여부 확인에 유념하겠다고 하면서 재계약 시에도 신규 계약과 같이 지원 대상자의 적격 여부를 필터링할 수 있도록 시스템 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

나. 공공임대용 비축농지 임대료 결정 및 감면 부적정

BB지사에서는 2024년, 2025년 공공임대용 매입농지 일시 경작 임대계약에서 2022년도 평균임차료를 적용하여 임대료 산정함에 따라 당해연도 평균임차료의 100%를 초과하여 임대료를 결정하였고, 농업진흥지역 안 지목이 전인 비축농지 임대계약에서 당해연도 평균임차료의 50% 미달하여 임대료 결정하였음을 인정하면서, 향후 관련 규정을 숙지하여 적정 임대료를 부과토록 하겠다는 의견을 제시하였다.

한편, 영농조건이 불리하여 임대수요가 없는 농지의 경우 미임대로 인한 유희화 방지를 위해 지사심의회를 통해 임대료를 조정하여 결정할 수 있도록 지침

** 검토가 필요하다는 의견을 제시하였다.

BB지사 의견 검토결과, 公社 업무지침 “제3장 농지수신”, “3. 공공임대 ·

선임대후매도용 농지매입”의 “다. 매입 제외농지”에 따라 농작업을 위한 진출입이 어려운 농지, 휴경 등으로 황폐화된 농지 등 영농여건이 불리하여 매입 후 임대계약이 곤란하거나 별도의 공사(작업)를 거친 후 영농활동이 가능하다고 판단되는 농지는 매입 제외토록 하고 있으므로 영농조건 불리한 농지 임대를 전제로 한 임대료 조정 규정 신설은 공공임대용 농지 매입기준과 모순되어 타당치 않은 것으로 판단된다.

그리고 임대수요가 없는 농지에 대한 관리방안은 같은 업무지침 “제2장 농지여신”, “5. 지원방법”, “다. 비축농지임대”, “9) 농지관리”의 “가) 미임대농지관리”에서 별도로 정하고 있다.⁶⁾

또한, 공사에서는 2023년부터 “훼손농지복구사업⁷⁾”을 시행하여 공공임대용·경영회생사업으로 매입한 농지 중 영농기반 개선이 필요한 농지에 대해 수요조사 및 심의 후 사업대상 농지를 선정, 복구하고 있으며, 사업대상에는 재배여건이 양호하지 않아 임차수요가 없는 미임대·미환매 농지 등이 포함된다.

따라서 해당 사업을 통해 농지를 복구한 후 정상 임대료를 적용하는 것이 우량농지를 공급하여 청년농·귀농인 등의 안정적 영농기반 구축을 지원하고자 하는 사업목적에 부합할 것으로 판단된다.

II지사에서는 지목이 전인 비축농지에 대해 타작물 재배를 사유로 임대료 감면한 사실을 인정하면서, 업무 담당자가 시스템 입력과정에서 발생한 실수에 의한 것으로 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 유념하겠다는 의견을 제시하였

6) 축산단체 등과 협조하여 인근 축산농가의 조사료, 총채 벼 등 가축사료 재배용으로 1년 단위의 관리를 추진하되, 이 경우 임대료는 지사심의회를 거쳐 재배작물 및 지역여건 등을 고려하여 금액 또는 미부과 여부 등을 결정한다.

7) 주요내용: 토지복토, 농지 평탄화, 잡목제거, 배수로 정비 등을 통한 훼손농지의 복구 및 공사 소유농지 관리

다.

다. 연대보증제도 폐지에 따른 임대료 채권확보 미흡

AA지사에서는 농지집단화를 위해 공공임대농지 간 상호교환⁸⁾을 희망하는 임차인 대상으로 기존 비축농지 임대계약을 해지하고 상호교환 농지에 대한 신규 임대계약을 체결하는 과정에서 기존 임대계약과 동일한 연대보증의 방법으로 임대료 채권을 확보하였다고 인정하면서, 향후 보증보험회사의 이행지급 보증서로 채권을 변경하겠다는 의견을 제시하였다.

라. 공공임대용 농지매입사업 미임대농지 관리 소홀

II지사에서는 공공임대용 비축농지의 게시(공고) 업무 및 장기 미임대농지에 대한 표지판 설치, 제초 작업 등 휴경 관리업무를 소홀히 한 사실을 인정하면서, 해당 농지에 대한 게시(공고) 및 선량한 관리를 위한 작업을 실시하고 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 관련 규정 준수와 비축농지 관리업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(○○지역본부장)은 ① 공사 「맞춤형 농지지원사업 업무지침」에 따라 공공임대용 비축농지는 농지은행포털을 통해 게시(공고)하여 적기 임대하되, 임대료(일시경작료)는 표준임차료의 50%~100% 범위 내에서 결정하고, 농지가 전, 과수원일 경우 타작물 재배 감면 대상에서 제외하며,

② 미임대농지는 축산단체 등과 협조하여 가축사료 재배용으로 위탁관리 추진 또는 제초·표지판 설치·주기적 현지조사 등 휴경 관리업무를 철저히 수행

8) 공공임대농지 상호교환 제도 도입(2024.07.01., 농지은행기획-1129(2024.06.07.)호)

하고, ③ 맞춤형 농지지원사업 농지 임대·임차계약의 채권은 폐지된 연대보증
외 적절한 방법으로 확보하도록 사례 전파 및 직원교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

한국농어촌공사 감사

[통보]

제 목 맞춤형 농지지원사업 지원대상 선정 등 사업 추진 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 CC지사

조 치 부 서 TTTTT

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 CC지사 등 4개 지사(이하 “AA지사”, “BB지사”, “CC지사”, “II지사”라 한다)는 농가의 영농규모 확대 및 농지시장 안정, 농지이용의 효율화를 도모하기 위해 농지의 매매와 장기임대차, 공공임대용 농지매입·비축농지임대 등 맞춤형 농지지원사업을 추진하고 있다.

2. 판단기준

公社 「맞춤형 농지지원사업 업무지침」(이하 “업무지침”이라 한다) “제2장 농지여신”의 “2. 지원 제외”에 따르면 이농·직업전환 등 은퇴를 목적으로 소유농지를 공공임대용 비축농지매입으로 매도한 자에게는 맞춤형 농지지원사업의 농지 매매 및 임대차 등¹⁾ 지원을 할 수 없도록 하고 있고,

같은 업무지침 “제3장 농지수신”, “3. 공공임대·선임대후매도용 농지매입”, “라. 매입절차”의 “5) 매매협의 및 계약체결”에 따르면 공공임대용 농지 매

1) 농지매매용 농지매도, 임차농지 임대, 비축농지 임대, 선임대후매도 사업을 포함한다.

매계약 체결 시 농지 매도자에게 ‘매도자는 업무지침에서 규정하는 내용에 따라, 공공임대용 농지매입사업을 통해 농지 매도 시, 맞춤형 농지지원사업(매매, 임대) 대상자에서 제외된다’라는 농지 매도자 준수사항을 설명하도록 하고 있으며, 이를 확인하기 위해 농지 매도자로부터 별지 제2-33호 서식의 “공공임대용 농지매입사업 주요내용 설명확인서”에 자필서명을 받아 징구하도록 하고 있다.

따라서 각 부서에서는 맞춤형 농지지원사업의 농지 매매 및 임대차 등 지원 시 매입·임차 신청자가 공공임대용 농지매입사업을 통해 농지를 매도한 이력이 있는지 확인하고 공공임대용 비축농지매입으로 농지를 매도한 자의 경우 지원 대상에서 제외하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 CC지사에서는 2023. 4. 11. “**시 **면 **리 23-7” 외 1필지에 대한 임차농지 임대 재계약과 관련하여 임차인 “***”이 고령 등 일시 은퇴를 사유로 2022. 8. 1. 공공임대용 비축농지매입으로 농지를 매도한 이력이 있어 지원 대상자에서 제외하여야 함에도 불구하고, [표]와 같이 8,000㎡의 농지를 지원하였다.

[표] 공공임대용 농지 매도자와의 임차농지 임대 계약체결 내역(CC지사)

(단위 : ㎡, 천 원)

사업구분	계약번호	임차인 현황		임대계약 현황					비고
		성명	지원이력	농지소재지	지목	면적	임대기간	사업비	
임차임대					답	8,000	2023.04.11~ 2024.09.10	22,800	2013.03.26. -17의 재계약 건

자료: 농지은행통합관리시스템 및 부서 제출자료 재구성

그 결과, 암묵적 농업은퇴 계획자인 공공임대용 농지 매도자에게 사업비를

잘못 지원함으로써 청년농·귀농인 등의 안정적 영농기반 구축을 지원하고자 하는 맞춤형 농지지원사업의 사업목적이 훼손되었다.

다만, 상기 계약은 임차인 “***”의 임차료 납부 연체를 사유로 2024. 09. 10. 해지되어 2025. 8. 29. 사업비 전액²⁾ 회수 완료하였다.

4. 관련부서 의견

CC지사에서는 신규 계약과 달리 재계약은 농지은행통합관리시스템(이하 “시스템”이라 한다)상 “신청관리” 단계에서 지원 대상자의 적격 여부가 필터링 되지 않아 공공임대용 농지 매도 이력이 있는 자와 농지 장기임대 계약을 체결하였고 향후 장기임대차 등 재계약 시 지원 대상자의 적격 여부 확인에 유념하겠다고 하면서 재계약 시에도 신규 계약과 같이 지원 대상자의 적격 여부를 필터링할 수 있도록 시스템 개선이 필요하다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 통보

사장(TTTTT장)은 임차농지·비축농지 임대 재계약 시 신규 계약과 같이 공공임대용 농지 매도 이력을 포함하여 매입·임차 신청자가 지원 요건에 부합하지 않는 경우 부적격 처리될 수 있도록 농지은행통합관리시스템을 보완하여 운영하시기 바랍니다.(통보)

2) 사업비 22,800천 원 중 자연재해에 따른 임차료 감면 금액 2,052천 원을 제외한 20,748천 원을 회수(원금 기준)하였다.

한 국 농 어 촌 공 사 감 사

[시정] 요구

제 목 맞춤형 농지지원사업 지원대상 선정 등 사업 추진 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 AA지사

조 치 부 서 ○○지역본부 AA지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 CC지사 등 4개 지사(이하 “AA지사”, “BB지사”, “CC지사”, “II지사”라 한다)는 농가의 영농규모 확대 및 농지시장 안정, 농지이용의 효율화를 도모하기 위해 농지의 매매와 장기임대차, 공공임대용 농지매입·비축농지임대 등 맞춤형 농지지원사업을 추진하고 있다.

2. 판단기준

2025. 1. 21. 이전 공사 업무지침 “제2장 농지여신”, “5. 지원방법”, “다. 비축농지임대”의 “2) 임대계약 체결”에 따르면 공공임대용 농지매입사업의 비축농지 임대 시 임대료 후납약정자에 대하여 ① 보증능력 있는 보증인 1인의 연대보증서 징구(이하 “연대보증”이라 한다), ② 보증보험회사의 이행지급보증서 징구, ③ 임차인의 부동산에 대한 근저당권 설정 중 하나의 방법을 선택하여 임대료 채권을 확보하도록 하고 있었으나,

정부의 연대보증 축소·폐지방침에 따라 2025. 1. 22. 공사 업무지침을 **.

시행¹⁾하여 맞춤형 농지지원사업의 임대료, 임차료 채권확보 시 연대보증제도를 폐지²⁾하였다.

따라서 각 부서에서는 2025. 1. 22. 이후 공공임대용 농지매입사업의 비축농지 임대계약 체결 시 임대료 후납약정자에 대하여 보증보험회사의 이행지급 보증서 청구 또는 임차인의 부동산에 대한 근저당권 설정 중 하나의 방법을 선택하여 임대료 채권을 확보하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 AA지사에서는 2025. 1. 22. 이후 체결한 공공임대용 농지매입사업 비축농지 임대계약(일시경작 제외) 총 67건 중 [표]와 같이 6건의 계약에 대해 후납으로 납부 약정하면서 보증보험회사의 이행지급 보증서 청구 또는 임차인의 부동산에 대한 근저당권 설정의 방법으로 채권을 확보하지 않고 연대보증의 방법으로 임대료 채권을 확보하였다.

[표] 연대보증제도 폐지 이후 연대보증의 방법으로 채권확보한 비축농지 임대계약 내역(AA지사)

(단위 : m², 원)

사업구분	계약번호	임차인	농지소재지	면적	임대기간	년임대료	채권확보방법
매입 비축 - 비축 임대 농지	2025.12.22-1			2,657.0	2025.12.22.~ 2030.12.21	642,000	연대보증
	2025.12.22-2			1,411.1	2025.12.22.~ 2030.12.21	342,000	연대보증
	2025.12.22-3			3,379.2	2025.12.22.~ 2030.12.21	817,000	연대보증
	2025.12.22-4			2,462.9	2025.12.22.~ 2030.12.21	596,000	연대보증
	2025.12.22-5			1,903.0	2025.12.22.~ 2030.12.21	461,000	연대보증
	2025.12.22-6			1,604.2	2025.12.22.~ 2030.12.21	389,000	연대보증

자료: 농지은행통합관리시스템 자료 재구성

1) 맞춤형 농지지원사업, 경영희생지원 농지매입사업 업무지침 ** 알림, 농지은행기획-154(2025.01.21.)호
2) 사업별 연대보증제도 폐지 시행일 및 관련문서: 경영희생지원 농지매입사업(2024.07.01., 농지은행기획-1129(2024.06.07.)호), 농지임대수탁사업(2025.01.01., 농지은행기획-2653(2024.12.31.)호)

그 결과, 확실한 채권확보 방법(물적 담보, 보증보험)이 아닌 상대적으로 실효성이 낮은 인적 보증으로 채권을 확보하여 채권관리 업무의 합리성, 적정성이 저해되었다.

4. 관련부서 의견

AA지사에서는 농지집단화를 위해 공공임대농지 간 상호교환³⁾을 희망하는 임차인 대상으로 기존 비축농지 임대계약을 해지하고 상호교환 농지에 대한 신규 임대계약을 체결하는 과정에서 기존 임대계약과 동일한 연대보증의 방법으로 임대료 채권을 확보하였다고 인정하면서, 향후 보증보험회사의 이행지급 보증서로 채권을 변경하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 AA지사장)은 연대보증의 방법으로 임대료 채권을 확보한 공공임대용 비축농지 임대계약 총 6건(상세내역 [표 1] 참조)에 대해 보증보험회사의 이행지급 보증서를 징구하거나 임차인의 부동산에 대한 근저당권을 설정하는 방법으로 임대료 채권을 변경하시기 바랍니다.(시정)

3) 공공임대농지 상호교환 제도 도입(2024.07.01., 농지은행기획-1129(2024.06.07.)호)

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구

제 목 맞춤형 농지지원사업 지원대상 선정 등 사업 추진 미흡

해 당 부 서 ○○지역본부 II지사

조 치 부 서 ○○지역본부 II지사

내 용

1. 업무개요

○○지역본부 CC지사 등 4개 지사(이하 “AA지사”, “BB지사”, “CC지사”, “II지사”라 한다)는 농가의 영농규모 확대 및 농지시장 안정, 농지이용의 효율화를 도모하기 위해 농지의 매매와 장기임대차, 공공임대용 농지매입·비축농지임대 등 맞춤형 농지지원사업을 추진하고 있다.

2. 판단기준 및 감사결과 확인된 문제

공사 업무지침 “제2장 농지여신”, “5. 지원방법”, “다. 비축농지임대”의 “8) 농가 의무사항” 및 별지 제1-32호 서식의 “농지 임대차 계약서(공공임대용)” 특약사항에 따르면 공공임대용 농지매입사업의 임차인은 임차받은 농지에 임차계약 기간동안 벼 외 타작물을 재배하여야 하고, 임차받은 농지가 답(논)일 경우 타작물 재배 시 약정임대료의 80%를 감면하는 혜택을 부여하도록 규정하고 있다.

따라서 각 부서에서는 공공임대용 비축농지 임대 시 임차인이 농지가 답(논)일 경우 벼 외 타작물 재배한 사실을 확인하여 약정임대료의 80%를 감면하되, 농지가 전, 과수원일 경우에는 벼 외 타작물을 재배하더라도 해당 사유로 약정임대료를 감면하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제

그런데 II지사에서 2025. 4. 16. 임차인 “이**” 과 체결한 “II군 **면 **리 293” 등 총 4필지에 대한 공공임대용 농지 임대차 계약 내용을 확인한 결과,

1회차 약정일(2025. 4. 25.)에 [표]와 같이 “II군 **면 **리 295, 300” 2필지는 지목이 전(田)으로서 벼 외 타작물 재배 감면대상이 아니므로 정상 임대료를 부과하고 나머지 “II군 **면 **리 293, 301” 2필지에 대한 임대료 총 512,000원의 80%인 409,600원만 타작물 재배를 사유로 감면하여야 함에도 전체 4필지에 대한 임대료 총 1,445,000원의 80%인 1,156,000원을 감면하여 임대료 총 746,400원을 과소 부과·수납하였다.

[표] 발(전)에 타작물 재배 사유로 임대료 감면한 비축농지 임대 계약체결 내역(II지사)

(단위 : m², 원)

계약번호	임차인	임대기간	임대계약 현황					타작물 재배 감면(1회차)			
			소재지	지목	면적	재배작물	년임대료	당초		정당	
								여부	감면금액	여부	감면금액
2025.04.16. -1					8,265		1,445,000		1,156,000		409,600
				답	1,478	두류(콩)	239,000	여	191,200	여	191,200
				전	3,319	두류(콩)	607,000	여	485,600	부	-
				전	1,782	두류(콩)	326,000	여	260,800	부	-
				답	1,686	두류(콩)	273,000	여	218,400	여	218,400

자료: 농지은행통합관리시스템 자료 재구성

그 결과, 임차받은 농지가 발(전)임에도 타작물 재배 감면을 적용하여 논에

벼 외 타작물을 재배함으로써 식량작물 적정 생산하는 데 기여한 농가에 혜택을 부여하는 임대료 감면 취지가 훼손되었다.

4. 관련부서 의견

Ⅱ지사에서는 지목이 전인 비축농지에 대해 타작물 재배를 사유로 임대료 감면한 사실을 인정하면서, 업무 담당자가 시스템 입력과정에서 발생한 실수에 의한 것으로 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 유념하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항: 시정 요구

사장(○○지역본부 Ⅱ지사장)은 “이**” 과 “Ⅱ군 **면 **리 295” 등 4필지 (상세내역 [표 1] 참조)에 대하여 체결한 공공임대용 농지 임대차 계약 건에 대하여 농지가 밭(전)임에도 벼 외 타작물 재배를 사유로 감면한 임대료 총 746,400 원을 회수하시기 바랍니다.(시정)